

1029706-16.2021.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Francisco Camara Marques Pereira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... segurança e pela guarda dos veículos. Roubo ou furto que não podem ser considerados caso fortuito a afastar o dever do estabelecimento comercial de indenizar o consumidor que tem o veículo levado por meliantes. Não implica dano moral o simples inadimplemento contratual. A ocorrência de furtos e de roubos em cidades de grande população infelizmente é fato corriqueiro que enseja, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saad, 1010, 1º Vara Cível - 1º Andar - Nova Ribeirânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: (16) 3238-8031 - E-mail: ribpreto1cv@tjsp.jus.br

1029706-16.2021.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1029706-16.2021.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Franciele Durigan

Requerido:

Associação dos Lojistas do Novo Shopping Center Ribeirão Preto (Alnovo)

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisco Camara Marques Pereira

VISTOS ETC.

FRANCIELE DURIGAN promoveu a presente Ação de Indenização contra CONDOMÍNIO ORDINÁRIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRÃO PRETO, alegando que no dia 04/08/2021, deixou sua motocicleta Honda NXR160, Renavam nº 01140993345, no estacionamento administrado pelo réu, local onde trabalha em uma das lojas ali instaladas. Afirma que ao final de sua jornada de trabalho, por volta das 22h30, verificou que sua motocicleta havia sido furtada. Lavrou B. O. e comunicou o fato ao réu, que se negou a indenizar o prejuízo. Alega que há responsabilidade do réu pelo ocorrido, por ato culposo na guarda do motociclo, uma vez que ofereceu o estacionamento de forma gratuita e para sua segurança, razão pela qual assumiu a obrigação de guardar e vigiar, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ter sofrido danos morais e materiais em razão destes fatos. Requereu a procedência da

ação, para o fim de que seja o réu condenado no pagamento de R\$ 13.885,00, correspondente ao valor da motocicleta, bem como de R\$10.000,00, equivalente aos danos morais, tudo devidamente atualizado.

Citado, o réu apresentou a contestação, impugnando a concessão da gratuidade judiciária à autora. No mérito, aduziu que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso e invoca culpa exclusiva da vítima, pois a autora parcou sua motocicleta em local não autorizado para este fim, descaracterizando o dever de guarda. Afirma que diante da maior vulnerabilidade deste tipo de veículo, mantém local apropriado para estacionamento de motocicletas, o qual não foi utilizado pela autora, que preferiu valer-se de local não autorizado para deixá-la. Impugna as pretensões de reparação de danos materiais e morais, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Réplica a págs. 114/121, rebatendo os argumentos da contestação.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

Promovo o julgamento nesta oportunidade, por estarem presentes os requisitos do art. 355, inciso I Código de Processo Civil, uma vez que os fatos declarados pelas partes e a prova por elas coligida aos autos se mostra suficiente para o deslinde das questões controvertidas, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Não prospera a impugnação formulada pelo réu contra a concessão da gratuidade judiciária ao autor, porquanto este Juízo já procedeu uma análise da sua condição pessoal, ao proferir a decisão que concedeu a benesse, sendo certo que o impugnante, a quem competia a prova de que a situação econômica do beneficiário é diversa, não a produziu.

Nos termos do § 2º do art. 98 do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, sendo certo que em conformidade com o seu § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Assim, ausentes elementos que permitam a revogação da benesse, rejeito a impugnação apresentada.

No mérito, afirma a autora que estacionou sua motocicleta no estacionamento do shopping administrado pelo réu, onde trabalha em uma das lojas ali instaladas, e, ao retornar, verificou que referido bem havia sido furtado, razão pela qual pretende que seja o réu condenado a ressarcir-lhe dos prejuízos decorrentes da perda daquele bem, na forma elencada no relatório.

Em sua defesa, o réu afirmou que a motocicleta fora deixada pela autora em local diverso daquele destinado ao estacionamento deste tipo de veículo, tornando-se responsável pelo ocorrido.

Pois bem.

Primeiramente, entendo que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao caso, porquanto ausentes os requisitos exigidos pelos arts. 2º e 3º do referido códex, considerando que a autora não era cliente do shopping na data dos fatos, mas sim funcionária de um dos estabelecimentos ali sediados (apud TJSP; Apelação Cível 9152691-31.2009.8.26.0000; Relator (a): Paulo Eduardo Razuk; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8.VARA CÍVEL; Data

do Julgamento: 14/02/2012; Data de Registro: 16/02/2012).

Ao depois, é incontroverso nos autos que no dia dos fatos elencados no relatório, a autora parou sua motocicleta no estacionamento mantido pelo shopping, sendo ela furtada daquele local por terceiro não identificado, o que torna despicienda a produção de prova para comprovação deste fato, notadamente diante da presunção de veracidade que emana do B.O. de págs. 17/18.

Ora, é público e notório nesta comarca que o estacionamento do Novo Shopping é devidamente cercado e reservado, dotado de portões, muros e gradis, bem como de controle de acesso, não se confundindo com logradouro público. Serve ele, exclusivamente, ao Shopping administrado pelo réu, tudo de forma a criar nos usuários de toda e qualquer espécie, a sensação de que podem deixar seus veículos devidamente guardados naquele local.

É certo, deste modo, que existe o dever de guarda e vigilância em toda a sua extensão, não procedendo o argumento de que a motocicleta teria sido deixada em local não destinado exclusivamente para estacionamento desta modalidade de veículo.

Aliás, as fotografias de págs. 26/32, demonstram satisfatoriamente que a autora deixou sua moto em um local que era comumente utilizado pelos frequentadores do shopping, para tal finalidade, sem que houvesse qualquer forma de fiscalização do réu quanto a permitir tal conduta.

Vale dizer, se o réu possui local específico para estacionamento de motos, deveria proibir, mediante fiscalização de seus seguranças, que usuários deixassem tais bens estacionados em local inapropriado, ou, no mínimo, criar barreiras físicas eficazes para tal fim.

Do modo como vemos as antefaladas fotografias, é possível, inclusive, afirmar que o local era destinado especificamente a tanto, pois há um ponto de entrada e um cercamento suficiente para que motocicletas adentrem, parem e saiam regularmente. Em outras palavras, poderia ser apenas mais um local destinado pelo shopping para tal finalidade.

Assim, tenho por patenteado o compromisso de guarda e vigilância dos veículos estacionados em seu estabelecimento, do qual o pátio para esse fim destinado é mera extensão, obrigação esta que Carlos Roberto Gonçalves, citando Aguiar Dias, define como um dever de segurança sobre a coisa depositada, obrigação de resultado que tem por efeito a presunção de culpa contra ele, se não a restitui ao termo do depósito (in Responsabilidade Civil, 10ª edição, Editora Saraiva, p. 470).

Há tempos o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a responsabilidade pela indenização dos danos suportados pela vítima, no caso presente, "não decorre de contrato de depósito, mas da obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos estacionados no local, presumivelmente seguro" (STJ - REsp. nº 437.649/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sá de Figueiredo Teixeira, julgado em 06/02/2003).

Aliás, esta matéria já se encontra sumulada por este Sodalício, no verbete de nº 130, com o seguinte teor:

Súmula 130 - A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto do veículo em seu estacionamento.

Fixa-se, deste modo, a responsabilidade do réu pelo furto da moto da autora, no estacionamento que serve seu estabelecimento, devendo responder pelos prejuízos que estes fatos lhe carregaram.

No que toca aos danos materiais, a genérica e superficial impugnação formulada na contestação não está a merecer guarida, porquanto mesmo considerando que a autora não juntou aos autos documento a atestar que o valor de mercado da motocicleta seria aquele que declara, este fato em específico não foi contraditado na contestação, malgrado o réu tivesse meios e condições para tanto.

Assim, fixa-se o valor da indenização por danos materiais em R\$ 13.885,00 (treze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), a ser atualizado e acrescido de juros de mora legais da data do fato (súmula 54 do STJ).

Quanto ao pleito de danos morais, entendo que a sorte é diversa.

Não obstante o desconforto sentido pela autora ao retornar ao local em que tinha deixado sua motocicleta, sem encontra-la, os fatos narrados não ultrapassaram a barreira do mero desconforto do cotidiano, por se tratar de fato infelizmente comum no dia a dia das grandes cidades.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. DEVER DE GUARDA ASSUMIDO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OCORRÊNCIA DE FURTO NO ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA ASSUMIDO PELO SHOPPING. RESPONSABILIDADE PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DO ESTACIONAMENTO DE RESSARCIR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Tendo em vista que o estabelecimento comercial presta serviço de estacionamento, é ele responsável pela segurança e pela guarda dos veículos. Roubo ou furto que não podem ser considerados caso fortuito a afastar o dever do estabelecimento comercial de indenizar o consumidor que tem o veículo levado por meliantes. Não implica dano moral o simples inadimplemento contratual. A ocorrência de furtos e de roubos em cidades de grande população infelizmente é fato corriqueiro que enseja, tão-somente, dissabores do cotidiano. Recursos desprovidos (TJSP - Apelação Cível nº 1006078-22.2016.8.26.0005 - Relator: Gilberto Leme - 35ª Câmara de Direito Privado - 03/10/2018);

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELO DOS AUTORES - DANOS MATERIAIS RELATIVOS AOS OBJETOS DO INTERIOR DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. I - Considerando-se incontroverso o furto do veículo dos autores realizado no estacionamento da ré, a qual tem o dever legal de adotar medidas necessárias visando à segurança de seus clientes, há de se reconhecer a responsabilidade da mesma pelo ressarcimento das quantias referentes aos objetos existentes no interior do veículo furtado; II - Em que pese o dissabor suportado pelos autores de terem sido subtraído seu veículo e seus bens, assim como pela falta de segurança havida no estacionamento da requerida, não constitui dano indenizável os dissabores comuns do dia a dia, os aborrecimentos decorrentes da vida em sociedade. (TJSP; Apelação Cível 1032330-69.2019.8.26.0001; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, apenas para condenar o réu a pagar a autor a quantia de R\$13.885,00 (treze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), na forma elencada na fundamentação.

Levando-se em conta que as partes sucumbiram de forma equivalente, as custas e despesas processuais serão repartidas na proporção de 50% para cada qual, e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, são devidos reciprocamente, suspensa a cobrança contra a autora, por ser beneficiária

da gratuidade judiciária.

P. R. I.

Ribeirão Preto, 19 de dezembro de 2022.